

1518039-20.2019.8.26.0223

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... do veículo eram falsas. Está preso pelo crime de tráfico de drogas (fls. 164).

A ampla confissão judicial do representado harmoniza-se com o relato dos policiais militares.

A testemunha Rosalvo Pereira da Silva, policial militar, narrou que estavam em patrulhamento pelo bairro Vila Áurea, momento em sua equipe avistou o veículo Ecosport estacionado e o réu desembarcando do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvío Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518039-20.2019.8.26.0223 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518039-20.2019.8.26.0223

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2188303/2019 - 02º D.P. GUARUJA, 6035108 - 02º D.P. GUARUJA, 759/19/233 - 02º D.P.

GUARUJA, 2188303 - 02º D.P. GUARUJA, 759/19/233 - 02º D.P. GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO NASCIMENTO LACERDA DE SOUZA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

LEONARDO NASCIMENTO LACERDA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 180, caput do Código Penal porque, em data ainda não

apurada com precisão até o presente momento, mas certamente no período de tempo compreendido entre os dias 12 de outubro de 2018 e 27 de junho de 2019, em horário incerto, na Rua Campinas, Vila Áurea, nesta cidade e comarca, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o veículo FORD/Ecosport SE AT 1.6, ano/modelo 2017/2017, cor vermelha, placas originais FST-1566, mas que ostentava as placas falsas IXY-0065, coisa que sabia ser produto de crime, pertencente à vítima Delvani das Virgens Salomão.

Consta da denúncia que o veículo acima mencionado fora subtraído na cidade de Praia Grande/SP, na data de 12 de outubro de 2018, conforme fatos registrados no B.O. de fls. 27/28. Ocorre que LEONARDO, em circunstâncias não esclarecidas, adquiriu, em data incerta, mas no período compreendido entre os dias 12 de outubro de 2018 e 27 de junho de 2019, de pessoa não identificada, o veículo, sabendo ser produto de crime.

Consta, ainda, que no dia 27 de junho de 2019 policiais militares visualizaram LEONARDO desembarcando em atitude suspeita do citado automóvel no local dos fatos. Ao perceber a aproximação da guarnição policial, o acusado subiu em uma moto e empreendeu fuga, ensejando que fosse perseguido e abordado pelos policiais. Realizada revista pessoal, os milicianos encontraram a chave do veículo no bolso de LEONARDO. Feita pesquisa da placa ostentada pelo carro (IXY-0065), apurou-se que pertencia a outro veículo, com as mesmas características, mas de cor vermelha, pois o carro estava envelopado na cor preta. Pesquisada a numeração do motor do automóvel, apurou-se que na verdade se tratava do veículo de placas originais FST-1566, produto de roubo ocorrido na cidade de Praia Grande e que já estava com placas falsas e com a cor adulterada.

A denúncia foi recebida em 19 de julho de 2019 (fls. 38). O réu foi citado (fls. 102) e apresentou resposta à acusação (fls. 99/100). Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 100 e 108), seguindo-se oitiva das testemunhas e interrogatório do réu (fls. 137/138 e 164).

Em memoriais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 178/181), enquanto a d. Defesa pleiteou a absolvição (fls. 192/196).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade do delito de receptação vem bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1, auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, boletim de ocorrência de fls. 27/28, bem como, de resto, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa e será imputada ao réu.

Em juízo, o réu confessou a prática do delito. Disse que precisava de um carro para trabalhar e adquiriu o automóvel, com o conhecimento da "clonagem", após pesquisar na internet. Disse que trocou o veículo por um barraco de sua propriedade. Não sabe nenhum dado do vendedor, apenas conversou com ele pela página "Feira do Rolo de Guarujá". Estava dirigindo o veículo no dia que foi preso. Não sabia que o automóvel era produto de roubo. Afirmou que as placas do veículo eram falsas. Está preso pelo crime de tráfico de drogas (fls. 164).

A ampla confissão judicial do representado harmoniza-se com o relato dos policiais militares.

A testemunha Rosalvo Pereira da Silva, policial militar, narrou que estavam em patrulhamento pelo bairro Vila Áurea, momento em sua equipe avistou o veículo Ecosport estacionado e o réu desembarcando do veículo. Em seguida, aproximou-se uma motocicleta conduzida por outro indivíduo, sendo que Leonardo embarcou naquela moto. Foi feito o acompanhamento e a abordagem, sendo que, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ao ser questionado acerca do veículo, o acusado relatou que era de sua propriedade e que o havia adquirido pelo valor de R\$ 5.000,00 e estava com a chave no bolso de sua bermuda. Os números do chassi e das placas coincidiam com os números constantes do documento que o acusado apresentou. No entanto, em pesquisa pelo número do motor, constataram que se tratava de veículo produto de roubo, além das placas estarem sem o lacre (fls. 138).

Em semelhante sentido o relato da testemunha PM José Roberto de Lima. Contou a testemunha que estava em patrulhamento, ocasião em que avistou o réu saindo do veículo. Ao notar a presença dos policiais, o acusado demonstrou nervosismo excessivo. Nesse momento, parou uma motocicleta, o acusado subiu na garupa e deixou o local. Foi feito o acompanhamento e ele foi abordado. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com Leonardo, que estava na posse da chave do automóvel. Questionado acerca do veículo, o acusado respondeu que havia adquirido o bem de uma pessoa desconhecida, pelo valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Foi feita a busca veicular e, em pesquisa pelo número do motor do automóvel, foi constatado que se tratava de produto de roubo. Afirmou que as placas estavam sem o lacre de segurança. Disse que Leonardo não indicou o local ou a pessoa de quem comprou o automóvel, mas apresentou o documento do veículo (fls. 137).

Nessas condições, evidenciado está que o acusado era sabedor da origem ilícita do bem encontrado em sua posse.

O acusado afirmou que conduzia o veículo e que o adquiriu de um desconhecido, tendo conhecimento que se tratava de veículo "clonado".

A origem ilícita do bem foi, por seu turno, demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 27/28.

Por outro lado, a apreensão da res na posse do acusado inverte o ônus da prova, cabendo à d. Defesa apresentar justificativa convincente para afastar a imputação da autoria, o que não ocorreu nos autos.

Sobre o tema, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em se cuidando do crime descrito no art. 180, "caput", do Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato." (Apelação n.º 0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 10/11/2011; Data de registro: 17/11/2011).

"Convém enfatizar, ainda, que, como automóvel estava na posse do apelante, cumpria-lhe trazer aos autos justificativa inequívoca e verossímil para esse fato jurídico, já que invertido o ônus da prova, não tendo ele, no entanto, se desincumbido disso. Em decorrência, fez transmutar em certeza a presunção de sua responsabilidade." (Apelação n.º 0005986-38.2007.8.26.0050, Rel. Moreira da Silva, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 08.03.2012).

Comprovadas, portanto, materialidade e autoria do delito de receptação em sua

forma dolosa, passo a dosar a pena.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, e considerando as circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base no mínimo legal: um ano de reclusão e dez dias-multa.

Destaco que o réu ostenta uma única condenação criminal definitiva por fato anterior ao ora apurado (fls. 45/46 e 52), que será considerada, para se evitar inconstitucional bis in idem, na próxima fase do cálculo da pena.

O réu é reincidente, conforme certidão de fls. 52, e confessou em juízo a prática delitiva, circunstâncias que se compensam, mantendo-se, pois, inalterada a pena retro fixada.

Ante a reincidência do réu, mas considerando a quantidade de pena aplicada e que os presentes autos cuidam de crime de pouca gravidade, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime inicial de cumprimento é o semiaberto.

Considerando as circunstâncias do crime, bem como o critério da necessidade e suficiência da pena, e observando que, embora seja o réu reincidente, não o é em face do mesmo crime, substituo a pena corporal por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação.

Incabível o sursis, ante o disposto no art. 77, inciso III do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido monetariamente na forma do art. 49, § 2o, do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO LEONARDO NASCIMENTO LACERDA DE SOUZA, qualificado nos autos, incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, às penas de um ano de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de dez dias-multa no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação.

O réu poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Defiro ao réu os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 100). Anote-se.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Guaruja, 15 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA